

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2177/2532

นายสนอง สมทวี

โจทก์

นายเตี้ยเส็ง แซ่กอ

จำเลย

นายเตี้ยเส็ง แซ่กอ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248, มาตรา 249, มาตรา 252

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นคดีฟ้องขับไล่บุคคลออกจาก  
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งในขณะยื่นฟ้องอาจให้เช่าได้ไม่เกินเดือนละ 5,000 บาท ฎีกาของ  
จำเลยในประเด็นข้อ 2 และข้อสุดท้ายเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกา  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงได้รับฎีกาของจำเลย  
เฉพาะในประเด็นข้อแรกที่ว่าฟ้องเคลือบคลุมหรือไม่ ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมาย ส่วน  
ประเด็นข้ออื่น ๆ นอกจากนั้นไม่รับจำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยในประเด็นข้ออื่น ๆ  
ก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายกล่าวคือในประเด็นข้อ 2 ฎีกาว่า การบอกเลิกสัญญายังไม่  
ชอบด้วยกฎหมาย ตามบทบัญญัติของมาตรา 130 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ  
พาณิชย์ ส่วนประเด็นข้อสุดท้ายได้ฎีกาว่าศาลชั้นต้นวินิจฉัยพยานหลักฐานในท้อง  
สำนวนผิดพลาดน่าจะชอบด้วยบทกฎหมายมาตรา 95 แห่งประมวลกฎหมายวิธี  
พิจารณาความแพ่ง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยในประเด็นข้อ 2 และข้อสุดท้าย  
ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 102 แผ่นที่ 7)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจาก  
ตึกแถว เลขที่ 15/6 ซอยวัดปรก ถนนเจริญกรุงแขวงทุ่งวัดดอนเขตยานนาวา

กรุงเทพมหานครและสำนักงานอัยการสูงสุดได้แจ้งให้แก่อัยการในสภาพที่เรียบร้อย และให้  
จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่อัยการเดือนละ 1,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะขน  
ย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากอัยการ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาบางข้อดังกล่าว(อันดับ 96)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 99)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นคดีฟ้องขับไล่จำเลยออกจากอัยการซึ่งขณะยื่นฟ้องมี  
ค่าเช่าไม่เกินเดือนละ 5,000 บาท ตามคำให้การของจำเลยไม่ได้โต้เถียงเป็นข้อ  
พิพาทในเรื่องกรรมสิทธิ์ และมีได้ยกขึ้นโต้เถียงในเรื่องแปลความหมายในสัญญา  
ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา  
248ที่จำเลยฎีกาว่าโจทก์ส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาไปให้จำเลยระบุที่อยู่ที่อัยการ  
เป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่า เมื่อศาลล่างทั้งสองฟังว่าโจทก์ส่งหนังสือบอกเลิกสัญญา  
ให้จำเลยชอบแล้ว จึงเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน เป็นฎีกาใน  
ปัญหาข้อเท็จจริงและที่จำเลยฎีกาว่าศาลชั้นต้นวินิจฉัยพยานหลักฐานในสำนวนผิด  
พลาดศาลอุทธรณ์เห็นว่าป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ไม่รับวินิจฉัยให้นำจะไม่ถูก  
ต่อนั้น ก็ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา  
จำเลยดังกล่าวชอบแล้วให้ยกคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นคดีฟ้องขับไล่จำเลยออกจากอัยการซึ่งขณะยื่นฟ้องมี  
ค่าเช่าไม่เกินเดือนละ 5,000 บาท ตามคำให้การของจำเลยไม่ได้โต้เถียงเป็นข้อ

พิพาทในเรื่องกรรมสิทธิ์ และมีได้ยกขึ้นโต้เถียงในเรื่องแปลความหมายในสัญญา  
ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา  
248ที่จำเลยฎีกาว่าโจทก์ส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาไปให้จำเลยระบุที่อยู่ที่ดีกพิพาท  
เป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่า เมื่อศาลล่างทั้งสองฟังว่าโจทก์ส่งหนังสือบอกเลิกสัญญา  
ให้จำเลยชอบแล้ว จึงเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน เป็นฎีกาใน  
ปัญหาข้อเท็จจริงและที่จำเลยฎีกาว่าศาลชั้นต้นวินิจฉัยพยานหลักฐานในสำนวนผิด  
พลาดศาลอุทธรณ์เห็นว่าเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ไม่รับวินิจฉัยให้นำจะไม่ถูก  
ต่อนั้น ก็ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา  
จำเลยดังกล่าวชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ